

Business und Recht 2

Zusammenfassung

Autorinnen und Autoren

Katharina Tschirky

Datum

17 June 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzessammlung	4
1.1. Obligationenrecht	4
1.2. ZGB	4
2. Obligationenrecht - Erklärungen	5
2.1. Entstehung einer Obligation	5
2.2. Rechtssubjekte (Personen)	5
2.3. Culpa in contrahendo	5
2.4. Verträge	5
2.4.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit	5
2.4.2. Voraussetzungen für Verträge	6
2.4.3. Gesetzliche Bestimmungen	6
2.4.4. Vertragstypen	6
2.4.5. Formvorschriften	6
2.4.6. Vertragsform	7
2.4.7. Stellvertretung	7
2.4.8. Vertragsschluss	8
2.4.8.1. Ausdrückliche Willensäußerung	8
2.4.8.2. Konkludente Willensäußerungen	8
2.4.9. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)	9
2.4.10. Erfüllung der Obligation	9
2.4.10.1. Ort der Erfüllung	9
2.4.10.2. Erfüllungsstörungen	10
2.4.10.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages	10
2.4.10.4. Ablauf	10
2.4.10.5. Voraussetzungen	10
2.4.10.6. Verzugsfolgen	11
2.4.10.7. Zusammenfassung Verzug	11
2.4.10.8. Erfüllungszeit	11
2.4.11. Übersicht Inhalts-/Willensmangel	11
2.4.12. Wesentlicher Irrtum	12
2.4.13. Verjährung	12
2.4.13.1. Beispiele	13
2.4.14. Beispiele	13
2.5. Erlöschen der Obligation	13
3. ZGB - Erklärungen	14
3.1. Anwendung des Rechts (Art.1 ZGB)	14
3.2. Treu und Glauben (Art. 2 ZGB)	14
3.3. Guter Glaube (Art. 3 ZGB)	14
3.4. Gerichtliches Ermessen (Art. 4 ZGB)	15
3.5. Beweisregel (Art. 8 ZGB)	15
4. Fallbeispiele	16
4.1. Obligationenrecht	16
4.1.1. Fall 1: Zerbrochene Vase im Möbelhaus	16
4.1.2. Fall 2: Bestelltes Mobiltelefon	16
4.1.3. Fall 3: Falscher Gesamtpreis in der Offerte	16
4.1.4. Fall 4: Verkauf der Kakteensammlung	17

4.1.5. Fall 5: Occasions-Sportwagen mit manipuliertem Kilometerstand	17
4.1.6. Fall 6: Halskette gefällt nicht	17
4.1.7. Fall 7: Vertauschte Preisschilder	18
4.2. ZGB	18
Glossar	19

1. Gesetzessammlung

1.1. Obligationenrecht

Thema	Artikel	Bedeutung
Entstehung einer Obligation	Art. 1-67 OR	Vertrag, unerlaubte Handlung und ungerechtfertigte Bereicherung
Weitere Rechtsgründe	Art. 419 ff. OR; Art. 2 ZGB	Geschäftsführung ohne Auftrag und culpa in contrahendo
Vertragsschluss	Art. 1, 6, 7, 9 OR	Willensäusserung, stillschweigende Annahme, verbindlicher Antrag und Widerruf
Form und Stellvertretung	Art. 11, 13-15, 32, 38-39 OR	Formfreiheit, Schriftlichkeit, Handeln durch Vertreter und fehlende Ermächtigung
Inhalts- und Willensmängel	Art. 20-29 OR; Art. 8 UWG	Nichtigkeit, Übervorteilung, Irrtum, Täuschung, Drohung und missbräuchliche AGB
Erfüllung und Erfüllungstörungen	Art. 68, 74-75, 91, 97-109 OR	Erfüllung durch den Schuldner, Ort/Zeit der Erfüllung, Gläubigerverzug, Nichterfüllung und Schuldnerverzug
Verjährung	Art. 127-128, 130 OR; Art. 210, 371 OR	allgemeine und besondere Verjährungsfristen sowie Beginn der Verjährung
Erlöschen der Obligation	Art. 115-126 OR	Aufhebung, Neuierung, Vereinigung, nachträgliche Unmöglichkeit und Verrechnung
ZGB-Bezüge	Art. 28, 328, 641, 934 ZGB	Persönlichkeitsschutz, Verwandtenunterstützung, Eigentums- und Besitzesschutz

1.2. ZGB

- **Art. 1 ZGB:** Anwendung des Rechts; Gesetz, Gewohnheitsrecht und richterliche Regelbildung.
- **Art. 2 ZGB:** Treu und Glauben; Verbot des Rechtsmissbrauchs.
- **Art. 3 ZGB:** Guter Glaube wird vermutet, solange Bösgläubigkeit nicht bewiesen ist.
- **Art. 4 ZGB:** Gerichtliches Ermessen; Entscheidung nach Recht und Billigkeit.
- **Art. 8 ZGB:** Beweisregel; wer Rechte aus einer Tatsache ableitet, muss sie beweisen.

2. Obligationenrecht - Erklärungen

2.1. Entstehung einer Obligation

- Vertrag (Art. 1 - 40 ff. OR)
- unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)
- ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

andere Rechtsgründe:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Culpa in contrahendo
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

2.2. Rechtssubjekte (Personen)

Natürliche Personen: Menschen

Juristische Personen:

- AG (Art. 620 ff. OR)
- GmbH (Art. 772 ff. OR)
- Genossenschaft (Art. 828 ff. OR)
- Verein (Art. 60 ff. ZGB)
- Stiftung (Art. 80 ff. ZGB)

Merke: Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind keine juristischen Personen, sondern Rechtsgemeinschaften. Im Rechtsverkehr treten diese Gesellschaften trotzdem unter eigener Firma auf. Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind unter ihrer Firma parteifähig und damit prozess- und betreibungsfähig (vgl. Art. 562 OR).

2.3. Culpa in contrahendo

Culpa in contrahendo: Schuldhaftes Verletzung vorvertraglicher Pflichten, wobei eine allfällige Schadenersatzpflicht unabhängig davon eintreten kann, ob der Vertrag in der Folge gültig zustande kommt oder nicht. Grundlage ist Art. 2 Abs. 1 ZGB.

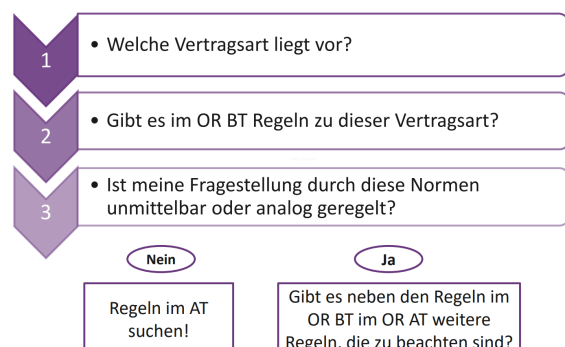
2.4. Verträge

AT = Allgemeiner Teil, Art. 1 bis 183 OR

- Allg. regeln im OR (Vertragsschluss, Willensmangel etc.)

BT = Besonderer Teil, ab Art. 184 OR

- Vertragsarten (Kaufvertrag, Mietvertrag etc.)



2.4.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit

- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Vertragsfreiheit: Tatsächliche Gültigkeit eines Vertrages hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

2.4.2. Voraussetzungen für Verträge

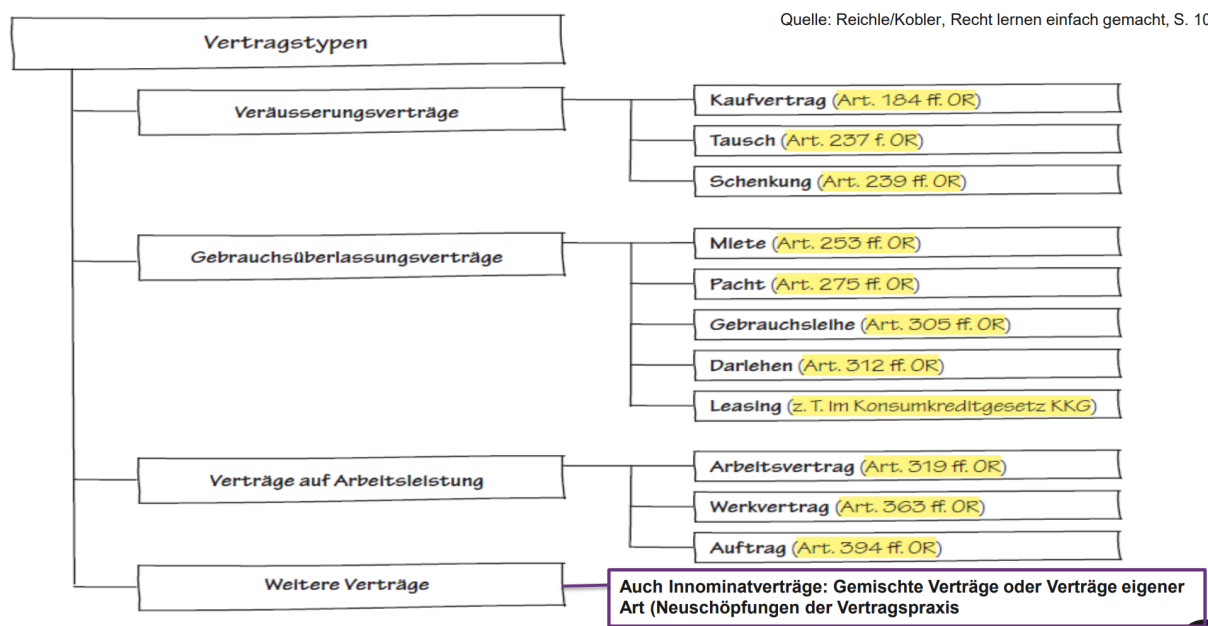
- (beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoss der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich
- Kein Willensmangel
- Gültige Stellvertretung

2.4.3. Gesetzliche Bestimmungen

Dispositive Gesetzesbestimmungen: Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Zwingende Gesetzesbestimmungen: Die zwingenden Gesetznormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

2.4.4. Vertragstypen



2.4.5. Formvorschriften

Gründe:

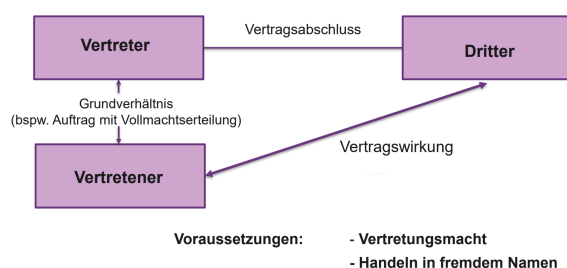
1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereilem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

2.4.6. Vertragsform

Vertragsform	Merkmale	Beispiele
Formfreiheit (Art. 11 OR)	Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder die Abrede eine solche vorschreibt.	• Einzelarbeitsvertrag • Mietvertrag • Kaufvertrag • Darlehen
Einfache Schriftlichkeit (Art. 13–15 OR)	Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.	• Schenkungsversprechen • Lehrvertrag • Versicherungsvertrag • Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag
Qualifizierte Schriftlichkeit	Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.	• Bürgschaft • Testament
Öffentliche Beurkundung	Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson, z. B. Notar. Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.	• Grundstückkaufvertrag • Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis • Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt • Ehe- und Erbvertrag

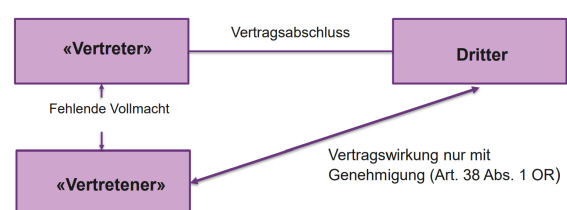
2.4.7. Stellvertretung

Mit Ermächtigung



Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

2.4.8. Vertragsschluss

Willensäußerung: Angebot und Annahme.

Antrag: Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist. Begrifflichkeiten:

- Empfangsbedürftigkeit
- Unterscheidung verbindlicher - und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)

Annahme: Die Annahme ist ein einseitiges Rechtsgeschäft. Begrifflichkeiten:

- Einverständnis in den wesentlichen Punkten («essentialia negotii»)
- Empfangsbedürftigkeit
- Stillschweigende Annahme (Art. 6 OR)
- Widerruf (Art. 9 OR)
- Widerruf beim Haustürgeschäft (Art. 40a ff. OR)

2.4.8.1. Ausdrückliche Willensäußerung

Beispiele:

- mündlich
- schriftlich per Brief, E-Mail, SMS
- durch Gesten

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

2.4.8.2. Konkludente Willensäußerungen

Stillschweigen

Grundsatz: **keine** Willensäußerung.

Ausnahmen (Stillschweigen = Willensäußerung) betreffen unter anderem Art. 6 OR.

Beispiele:

- Wer noch nicht verfallene Mietzinse stillschweigend entgegennimmt, stimmt implizit einer Verlängerung der Miete zu.
- Beauftragung eines Anwalts (Art. 395 OR)

Weiteres schlüssiges Verhalten

Beispiele:

- wortloses Hinlegen von Waren auf das Beförderungsband an der Kasse
- wortloses Hinlegen des Kaufpreises am Kiosk
- Einwurf von Münzen am Getränkeautomaten zum Kauf eines Süssgetränks

Rechtsgrundlage: Art. 1 Abs. 2 OR

2.4.9. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)

Begriff

- generell vorformulierte Bestimmungen, die Inhalt des Vertrages werden
- gelten für eine Vielzahl von Verträgen
- Abweichungen vom dispositiven Recht

Geltung

nur verbindlich, wenn von den Parteien übernommen, d. h. keine allgemeine Verbindlichkeit

Keine Geltung, trotz Übernahme

- Verstoss gegen zwingendes Recht
- abweichende individuelle Regelung
- keine Möglichkeit, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen
- ungewöhnliche Klausel
- missbräuchlicher Inhalt (Art. 8 UWG)

Auslegung

bei Unklarheiten gegen den Verfasser

2.4.10. Erfüllung der Obligation

Eine Obligation erfüllen heisst, die geschuldete Leistung richtig, mängelfrei und rechtzeitig zu erbringen.

Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung:

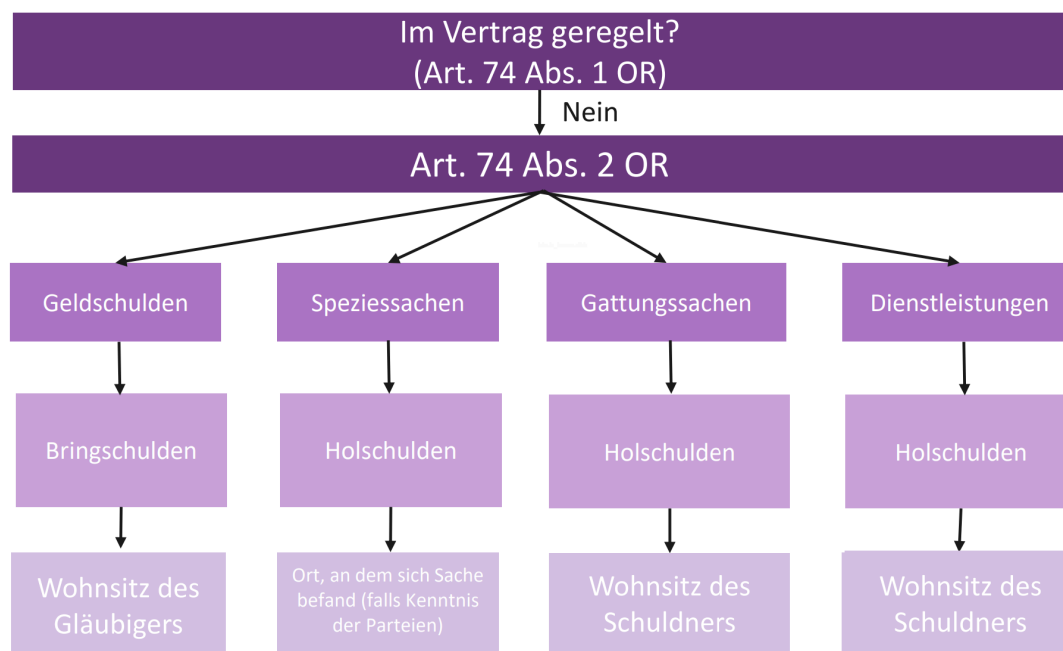
- Person des Erfüllenden (vgl. OR 68, 321, 364 II, 398 III)
- Gegenstand (vgl. OR 2 I)
- Ort der Erfüllung (vgl. OR 74, 189 I)
- Zeit der Erfüllung (vgl. OR 75, 213 I, 257c, 318, 323 I, 372 I)

Die meisten Erfüllungsregeln des Allgemeinen Teils des OR gelten nur:

- wenn die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben
- wenn die Vorschriften des Besonderen Teils des OR keine abweichenden Regelungen enthalten

Grundsatz: spezielles Recht geht allgemeinem Recht vor.

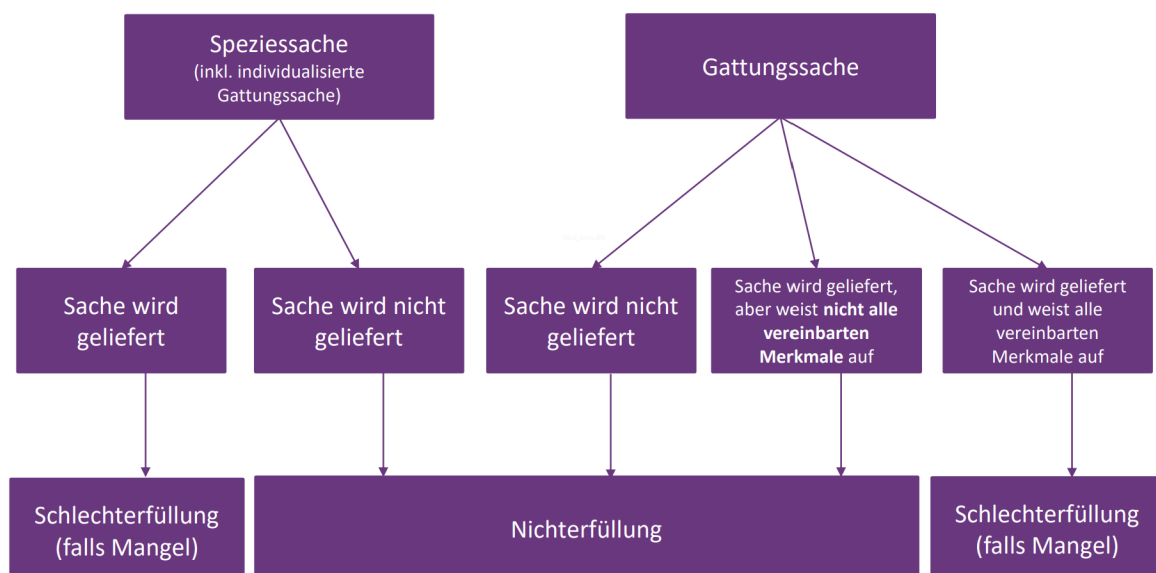
2.4.10.1. Ort der Erfüllung



2.4.10.2. Erfüllungsstörungen

Auf Seiten des Schuldners	Auf Seiten des Gläubigers
Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR)	Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR) → Unterlassung von Mitwirkungshandlungen
Positive Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) → Verletzung von Nebenpflichten oder Schlechterfüllung	
Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR)	

Merke: Für den Schuldner besteht Erfüllungszwang. Art. 98 OR gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich vom Richter zur ersatzweisen Vornahme der ausgebliebenen Leistung ermächtigen zu lassen. Der Gläubiger kann natürlich auch auf Erfüllung klagen.



2.4.10.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages

Der Schuldner gerät in Verzug, wenn eine fällige Forderung trotz Mahnung oder Verfalltag nicht erfüllt wird und keine verzugshindernden Gründe vorliegen.

2.4.10.4. Ablauf

1. Forderung wird fällig
 - Normalfall: Mahnung
 - Ausnahme: Nach OR 102 II tritt Verzug ohne Mahnung ein, z. B. bei einem bestimmten Verfalltag.
2. Verzug
3. Verzugsfolgen

2.4.10.5. Voraussetzungen

- Nichtleistung trotz Fälligkeit
- Fälligkeit der Forderung
- Mahnung oder Verfalltag
- keine verzugshindernden Gründe

2.4.10.6. Verzugsfolgen

verschuldensunabhängig

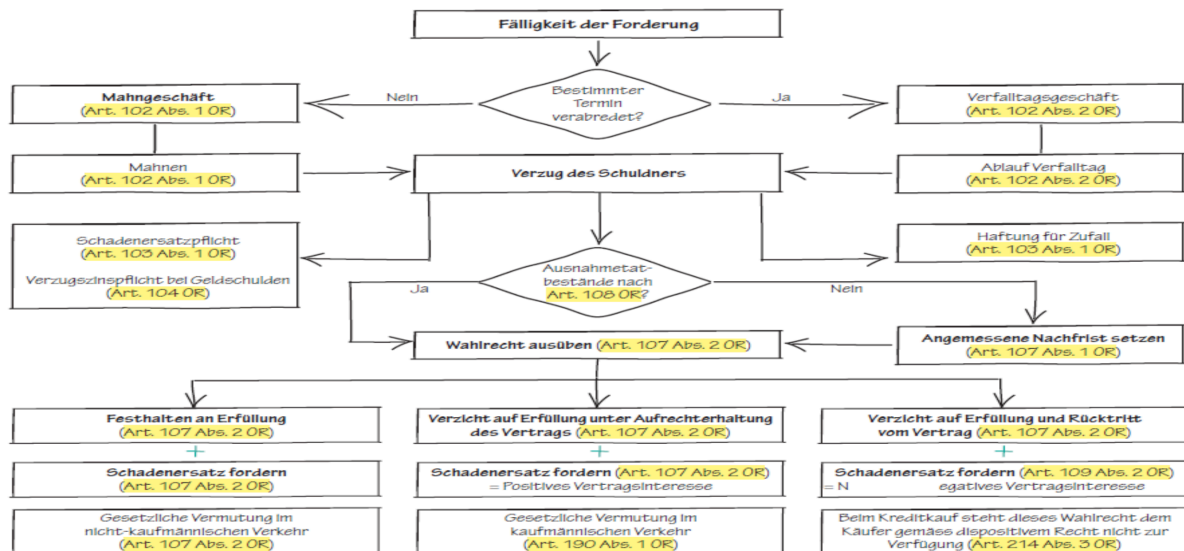
- Geldschulden: Verzugszins
- Bei zweiseitigen Verträgen: Rücktritt und Rückforderung bereits erbrachter Leistungen

verschuldensabhängig

Schadenersatzpflichten:

- Verzugschaden und Zufallshaftung (Art. 103 OR)
- bei Verzicht auf Leistung (Art. 107 Abs. 2 OR)
- bei Rücktritt (Art. 109 Abs. 2 OR)

2.4.10.7. Zusammenfassung Verzug



2.4.10.8. Erfüllungszeit

Eine Obligation entsteht mit dem Vertragsschluss. Ab diesem Zeitpunkt gibt es die Forderung grundsätzlich bereits.

Nach Art. 75 OR gilt ohne andere Vereinbarung:

- Der Gläubiger darf die Leistung sofort fordern. Das ist die **Fälligkeit**.
- Der Schuldner darf grundsätzlich sofort leisten. Das ist die **Erfüllbarkeit**.

Wird ein bestimmter Termin vereinbart, kommt es auf die Formulierung an:

- „Wir liefern Ihnen am 12. Juni 2019“
 - Die Leistung ist genau an diesem Tag zu erbringen. Der Schuldner muss an diesem Zeitpunkt leisten.
- „Wir liefern Ihnen bis zum 21. August 2019“
 - Der Schuldner darf vorher leisten, muss aber spätestens bis zu diesem Datum leisten. Der Gläubiger darf die Leistung ab diesem Zeitpunkt verlangen.
- Ohne Termin: „Wir liefern Ihnen 5000 l Heizöl“
 - Fälligkeit und Erfüllbarkeit beginnen grundsätzlich sofort nach Vertragsschluss.

Kurz gesagt: **Erfüllbarkeit** bedeutet, ab wann der Schuldner leisten darf oder muss. **Fälligkeit** bedeutet, ab wann der Gläubiger die Leistung verlangen darf.

2.4.11. Übersicht Inhalts-/Willensmangel

Inhaltsmangel: Der Vertragsinhalt verstösst gegen gesetzliche Schranken oder ist objektiv unmöglich.

Willensmangel: Der Vertrag kommt zwar zustande, der Wille einer Partei ist aber mangelhaft gebildet oder beeinflusst.

Rechtsfolge:

- grundsätzlich Nichtigkeit des Vertrags (Art. 20 OR)
- betrifft der Mangel nur einzelne Teile: Teilnichtigkeit möglich (Art. 20 Abs. 2 OR)

Typische Fälle:

- widerrechtlicher Vertragsinhalt
 - ewige Verträge ohne Kündigungsmöglichkeiten
 - Kaufvertrag über 5g Kokain
- sittenwidriger Vertragsinhalt
 - Prostitutionsvertrag
 - Bezahlte Unterstützung der Erbschleicherei
- anfänglich objektiv unmöglicher Vertragsinhalt

Rechtsfolge:

- Vertrag ist anfechtbar
- Anfechtbarkeit nach Art. 21 und Art. 23 ff. OR

Typische Fälle:

- Übervorteilung (Art. 21 OR)
- wesentlicher Irrtum (Art. 23 f. OR)
- absichtliche Täuschung (Art. 28 OR)
- Drohung oder Furchterregung (Art. 29 f. OR)

Merke: Inhaltsmängel betreffen den Inhalt des Vertrags und führen grundsätzlich zur Nichtigkeit. Willensmängel betreffen die Willensbildung einer Partei und führen grundsätzlich zur Anfechtbarkeit.

2.4.12. Wesentlicher Irrtum**Grundlagenirrtum:** (Willensbildung)

- Wirklicher Wille = Erklärter Wille
- Jedoch fehlerhafte Willensbildung
- (Irrtum über eine notwendige Vertragsgrundlage)
- Art. 24 Abs. 1 Ziff 4 OR

Voraussetzungen Grundlagenirrtum:

- subjektive Wesentlichkeit
- objektive Wesentlichkeit
- Erkennbarkeit des Irrtums für Gegenpartei

Erklärungsirrtum: (Willenserklärung)

- Wirklicher Wille != Erklärter Wille
- (Irrtümliche Erklärung über Vertragsart, Vertragsgegenstand/Person, Umfang der Leistung)
- Kommunikationsfehler (Verschreiber, Versprecher etc.)
- Art. 24 Abs. 1 Ziff 1-3 OR

2.4.13. Verjährung

Begriff: Untergang der Durchsetzbarkeit einer Obligation durch Zeitablauf

Fristen: Grundsatz: OR 127

Ausnahmen: OR 128, OR 128a, OR 60, OR 67 etc.

Merke: Gesetzliche Verjährungsfristen können vertraglich nicht abgeändert werden, aber es besteht die Möglichkeit, auf die Verjährungseinrede zu verzichten.

- Beginn mit Fälligkeit der Forderung (vgl. OR 130, OR 60/67)
- Unterbrechung = Neubeginn der Verjährung
 - durch Schuldner: Anerkennung
 - durch Gläubiger: Betreibung, Klage, Eingabe im Konkurs

Merke: Verjährung wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern nur auf Einrede

2.4.13.1. Beispiele

Wesentliche vertragliche Verjährungsfristen:

- **Art. 127 OR:** 10 Jahre (generell)
- **Art. 128 OR:** 5 Jahre (Miet-, Pacht-, und Kapitalzinse, Lieferung von Lebensmittel, Handwerksarbeit etc)
- **Art. 210 OR:** 2 und 5 Jahre bei Kaufgewährleistung
- **Art. 371 OR:** 2 und 5 Jahre bei Werkgewährleistung
- Die kurzen Gewährleistungsfristen gelten nicht bei absichtlicher Täuschung.

2.4.14. Beispiele

Fall	Lösung
Vertraglicher Schadenersatzanspruch aus OR 97	10 Jahre nach Art. 127 OR, da keine kürzere Spezialfrist gilt.
Ausstehende Kaufpreisforderung für Kauf von Kleinwaren	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 3 OR.
Ausstehende Mietzinszahlungen	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 1 OR.
Susis Gewährleistungsrechte für das gekaufte Elektrogerät	2 Jahre nach Art. 210 Abs. 1 OR.
Susis Gewährleistungsrechte für das erworbene Ferienhaus	5 Jahre, da es sich um ein Grundstück bzw. eine Immobilie handelt.
Pablos Rechnung von CHF 3'000 für den Bau der Veranda	5 Jahre nach Art. 128 Ziff. 3 OR, da es sich um Handwerksarbeit handelt.
Anitas Gewährleistungsrechte wegen der Veranda	5 Jahre nach Art. 371 OR, da es sich um ein unbewegliches Werk handelt.

2.5. Erlöschen der Obligation

Eine Obligation erlischt, wenn der Schuldner die Leistung erbracht hat oder nicht mehr erfüllen muss. Der Gläubiger kann die Leistung dann nicht mehr verlangen oder durchsetzen.

Art des Erlöschens	Rechtsgrundlage
Erfüllung	Normalfall
Verrechnung	OR 120-126
Verjährung	OR 127-142
Aufhebung	OR 115
Neuerung	OR 116-117
Vereinigung	OR 118
Nachträgliche Unmöglichkeit	OR 119

Erlöschen heisst:

- Schuldner hat Leistung erbracht oder muss nicht mehr erfüllen
- Gläubiger kann Leistung nicht mehr verlangen oder durchsetzen

3. ZGB - Erklärungen

3.1. Anwendung des Rechts (Art.1 ZGB)

1. Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2. Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3. Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.

3.2. Treu und Glauben (Art. 2 ZGB)

Art. 2 ZGB regelt, wie Rechte ausgeübt und Pflichten erfüllt werden müssen.

Grundsatz: Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

Treu und Glauben ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Gemeint ist ein anständiges, redliches, aufrichtiges, zuverlässiges und rücksichtsvolles Verhalten im Rechtsverkehr.

Wichtige Funktionen:

- **Vertrauensschutz:** Wer berechtigtes Vertrauen in das Verhalten des Gegenübers gesetzt hat, soll nicht enttäuscht werden.
- **Verbot widersprüchlichen Verhaltens:** Wer sich zuerst auf eine bestimmte Weise verhält, darf später nicht treuwidrig das Gegenteil geltend machen.
- **Rechtsmissbrauchsverbot:** Der offenbare Missbrauch eines Rechts wird nicht geschützt.

Rechtsmissbrauch liegt nur bei krass stossendem Verhalten vor, z. B. bei Schikane, Schadenfreude oder Rache. Blosses formelles Bestehen auf einem Recht genügt nicht immer.

Beispiele:

- Ein Eigentümer lehnt zuerst alle vom Makler vermittelten Interessenten ab, schliesst später aber doch mit einem dieser Interessenten ab.
- Ein Aktionär stimmt einem Beschluss an der Generalversammlung zu und ficht denselben Beschluss später an.
- Ein Vermieter besteht auf einer Endreinigung, obwohl er weiss, dass das ganze Wohnhaus abgerissen wird.
- Ein Enterbter wartet trotz Hinweis auf seinen Pflichtteil zu lange und macht später rechtsmissbräuchlich Ansprüche geltend.

3.3. Guter Glaube (Art. 3 ZGB)

Der gute Glaube wird vermutet, wenn das Gesetz eine Rechtswirkung daran knüpft. Eine Person muss also ihren guten Glauben grundsätzlich nicht beweisen.

Guter Glaube bedeutet: Eine Person weiss trotz Rechtsmangel nicht, dass etwas rechtlich nicht in Ordnung ist. Gutgläubig ist, wer nicht bösgläubig ist.

Grenzen:

- Wer bei der erforderlichen Aufmerksamkeit nicht gutgläubig sein konnte, darf sich nicht auf den guten Glauben berufen.
- Es gibt keinen allgemeinen Gutglaubensschutz; Art. 3 ZGB gilt nur, wenn das Gesetz eine Rechtsfolge ausdrücklich vom guten Glauben abhängig macht.
- Für den Beweis der Bösgläubigkeit genügt, dass jemand aufgrund der Umstände nicht gutgläubig sein konnte.

Beispiele:

- Ein Autohändler genießt keinen Gutglaubensschutz, wenn er einen gestohlenen Ferrari kauft, ohne die Fahrzeugpapiere sorgfältig zu prüfen.
- Wer im Stadtpark von einem Fremden ein fabrikneues Handy zu einem Schleuderpreis kauft, kann sich kaum auf guten Glauben berufen.
- Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum übertragen erhält, kann unter Umständen geschützt sein (vgl. Art. 933 ZGB).

3.4. Gerichtliches Ermessen (Art. 4 ZGB)

Wenn das Gesetz auf Ermessen, die Würdigung der Umstände oder wichtige Gründe verweist, entscheidet das Gericht nach Recht und Billigkeit.

Gerichtliches Ermessen gibt dem Gericht einen gewissen Spielraum, damit es im Einzelfall sachgerecht entscheiden kann. Es entscheidet aber nicht beliebig, sondern nach rechtlichen Grundsätzen. (Art. 336a Abs. 2 OR)

Beispiele:

- Fehlen Regeln zur Beteiligung eines Kommanditärs an Gewinn und Verlust, entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen (Art. 601 Abs. 2 OR).
- Bei gewissen Folgen einer fristlosen Auflösung bestimmt das Gericht die vermögensrechtlichen Folgen unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen (Art. 337b Abs. 2 OR).

3.5. Beweisregel (Art. 8 ZGB)

Grundsatz: Wer aus einer behaupteten Tatsache Rechte ableitet, muss diese Tatsache beweisen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Im Zivilprozess gilt grundsätzlich die **Verhandlungsmaxime**: Die Parteien bringen Tatsachen und Beweise vor. Ist ein Sachverhalt bestritten, muss das Gericht durch Beweise überzeugt werden, z. B. durch Zeugen, Urkunden, Gutachten oder Augenschein.

=> Im Strafrecht sind **Untersuchungsmaxime** anwendbar

Beispiele:

- Der Käufer muss beweisen, dass er rechtzeitig eine Mängelrüge erhoben hat, wenn der Verkäufer dies bestreitet.
- Wer behauptet, einen Vermögenswert aus Eigengut gekauft zu haben, muss dies beweisen.

Wichtige Ausnahmen und Erleichterungen:

- **Beweislastumkehr**: Die Beweislast wird einer Partei zugeteilt, die sie normalerweise nicht tragen würde. (Art. 97 OR)
- **Beweisnot**: Eine Partei müsste etwas beweisen, kann dies aber faktisch oder rechtlich kaum. Gericht kann in solchen Fällen die Anforderung an den Beweis erleichtern. (z.B. Glaubhaftmachen genügt)
 - Patient kann nicht beweisen, dass Arzt während OP einen Kunstfehler gemacht hat, da er geistig nicht anwesend war
- **Beweiserleichterung**: Das Gericht senkt die Anforderungen an den Beweis; statt Vollbeweis genügt z. B. Glaubhaftmachen. Auch Beweislastumkehr kann hier geltend gemacht werden.

4. Fallbeispiele

4.1. Obligationenrecht

4.1.1. Fall 1: Zerbrochene Vase im Möbelhaus

Sachverhalt: Petra nimmt in einem Möbelhaus eine grosse, farbige Blumenvase unter den Arm und geht damit zur Kasse. Auf der Rolltreppe fällt die Vase zu Boden und zerbricht.

Frage: Auf welche Rechtsgrundlage könnte Ikea einen Anspruch stützen?

Lösung: In Betracht kommt Art. 97 OR wegen Ausbleibens bzw. Schlechterfüllung der Leistung. Ist jedoch nicht 100% ob sie wirklich kaufen wollte.

Besser passt deshalb Art. 41 Abs. 1 OR: Petra hat durch ihr Verhalten die Vase beschädigt. Wenn sie die grosse Vase unvorsichtig unter den Arm nimmt, statt z. B. einen Einkaufswagen zu benutzen, könnte das als fahrlässig gelten. Ikea hätte dann einen Schaden in Höhe des Werts der zerbrochenen Vase. Art. 41 OR verlangt Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und Verschulden.

4.1.2. Fall 2: Bestelltes Mobiltelefon

Sachverhalt: Hans interessiert sich in einem Fachgeschäft für ein bestimmtes Mobiltelefon, das vor Ort nicht erhältlich ist. Auf Wunsch von Hans bestellt die Verkäuferin das Gerät. Hans verspricht, es abzuholen, kauft später aber dasselbe Telefon bei der Konkurrenz und meldet sich nicht mehr.

Frage: Wie ist die Rechtslage?

Schuldner und Gläubiger:

Pflicht	Schuldner	Gläubiger
Lieferung / Bereitstellung des Mobiltelefons	Fachgeschäft / Verkäuferin	Hans
Zahlung des Kaufpreises und Abholung	Hans	Fachgeschäft / Verkäuferin

Lösung: Hans hat im Fachgeschäft ein bestimmtes Mobiltelefon gewollt. Die Verkäuferin hat es auf seinen Wunsch bestellt und gesagt, dass Hans ein Mail erhält, sobald er es abholen kann. Hans hat versprochen, es dann abzuholen. Damit liegen Antrag und Annahme vor. Der Kaufvertrag entsteht nach Art. 1 OR durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung. Beim Kaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer zur Übergabe der Sache und der Käufer zur Bezahlung des Kaufpreises, Art. 184 OR.

4.1.3. Fall 3: Falscher Gesamtpreis in der Offerte

Sachverhalt: X bringt sein Auto in die Garage Z. Z offeriert die Reparatur zu CHF 1'725.80. Die detaillierte Aufstellung ergibt aber Arbeit von 10h à CHF 130.– plus Ersatzmaterial von CHF 525.80. X nimmt das Angebot an.

Frage: Wie viel schuldet X nach der Reparatur?

Lösung: X schuldet grundsätzlich CHF 1'725.80, weil dieser Preis offeriert und von X angenommen wurde. Es liegt ein Vertragsschluss durch Antrag und Annahme nach Art. 1 OR vor.

Es könnte sich zudem um einen Erklärungsirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR handeln. Z wollte gemäss detaillierter Aufstellung eigentlich CHF 1'825.80 verlangen, hat aber im Gesamtpreis versehentlich CHF 1'725.80 angegeben. Damit hat Z möglicherweise etwas anderes erklärt, als er erklären wollte. Falls der

Irrtum wesentlich ist und Z sich rechtzeitig darauf beruft, könnte der Vertrag für Z unverbindlich sein. Unter Umständen müsste Z aber Schadenersatz leisten, wenn ihn am Irrtum ein Verschulden trifft, Art. 26 OR.

4.1.4. Fall 4: Verkauf der Kakteensammlung

Sachverhalt: Franz ist stark verschuldet und braucht dringend CHF 20'000.–. Bert kennt diese Situation und bietet Franz CHF 22'000.– für einen Teil seiner seltenen Kakteensammlung, obwohl die Sammlung bei sorgfältigem Verkauf mindestens den zwei- bis dreifachen Preis erzielen könnte. Franz nimmt widerwillig an.

Frage: Kann Franz etwas tun?

Lösung: Franz kann gegenüber Bert erklären, dass er den Vertrag wegen Übervorteilung nach Art. 21 OR nicht halten will. Dann muss er die Kakteensammlung nicht aushändigen. Falls er schon etwas erhalten hätte, müsste das bereits Geleistete zurückgegeben werden.

Dass Franz später durch Börsenspekulationen wieder zu Geld kommt, ändert daran grundsätzlich nichts. Entscheidend ist die Situation beim Vertragsschluss.

4.1.5. Fall 5: Occasions-Sportwagen mit manipuliertem Kilometerstand

Sachverhalt: Hans kaufte am 5.7.2023 von Willy einen Occasions-Sportwagen. Willy hatte das Auto kurz zuvor von Thomas gekauft. Thomas hat den Kilometerstand manipuliert, wovon Hans und Willy nichts wussten. Am 7.1.2024 erfährt Hans durch das Strassenverkehrsamt von der Manipulation.

Frage: Wie ist die Rechtslage?

Lösung: Zwischen Hans und Willy besteht ein Kaufvertrag nach Art. 184 ff. OR. Der manipulierte Kilometerstand ist ein Sachmangel. Da Thomas manipuliert hat und Willy davon nichts wusste, kann Hans den Vertrag gegenüber Willy grundsätzlich nicht wegen absichtlicher Täuschung nach Art. 28 OR anfechten.

Hans kann aber kaufrechtliche Gewährleistungsrechte geltend machen, z. B. Wandelung oder Minderung nach Art. 205 OR. Dafür muss er den Mangel nach der Entdeckung am 7.1.2024 unverzüglich rügen, Art. 201 OR.

Variante 1: Hat Willy selbst manipuliert, liegt absichtliche Täuschung nach Art. 28 OR vor. Hans kann den Vertrag anfechten; die Jahresfrist nach Art. 31 OR läuft ab Entdeckung.

Variante 2: Reagiert Hans erst im Herbst 2024, ist die Rüge nach Art. 201 OR wahrscheinlich verspätet. Dann gilt das Auto als genehmigt und Hans verliert seine kaufrechtlichen Mängelrechte.

4.1.6. Fall 6: Halskette gefällt nicht

Sachverhalt: Peter kauft beim Juwelier eine Halskette als Geburtstagsgeschenk für seine Frau. Ihr gefällt die Halskette nicht, und Peter möchte sie zurückgeben.

Frage: Ist das möglich?

Lösung: Grundsätzlich nein, Peter kann die Halskette nicht einfach zurückgeben, nur weil sie seiner Frau nicht gefällt.

Zwischen Peter und dem Juwelier ist ein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen. Der Juwelier schuldet die Übergabe der Halskette, Peter schuldet den Kaufpreis, Art. 184 OR. Wenn die Halskette mangelfrei ist, gibt es kein gesetzliches Rückgaberecht. Ein Nichtgefallen ist kein Sachmangel nach Art. 197 OR.

4.1.7. Fall 7: Vertauschte Preisschilder

Sachverhalt: Die Inhaberin eines Uhrengeschäfts verwechselt in der Auslage zwei Preisschilder. Die Rolex ist mit dem Preis der Swatch für CHF 129.– angeschrieben, die Swatch mit dem Preis der Rolex von CHF 9'890.–.

Frage: Was kann die Inhaberin tun, wenn ein Käufer die Rolex für CHF 129.– kaufen möchte?

Lösung: Die Inhaberin muss die Rolex nicht einfach für CHF 129.– verkaufen.

Grund: Die Auslage einer Ware mit Preisangabe gilt zwar nach Art. 7 Abs. 3 OR grundsätzlich als Antrag. Normalerweise könnte der Käufer also sagen: „Ich nehme die Rolex für CHF 129.–.“

Hier liegt aber ein offensichtlicher Fehler vor: Eine Rolex für CHF 129.– ist extrem unrealistisch, während gleichzeitig die Swatch mit CHF 9'890.– angeschrieben ist. Die Inhaberin kann sich deshalb auf einen wesentlichen Irrtum, genauer einen Erklärungsirrtum nach Art. 24 OR, berufen. Sie hat nicht den Willen gehabt, die Rolex für CHF 129.– zu verkaufen, sondern hat die Preisschilder versehentlich vertauscht.

4.2. ZGB

Art. 8 ZGB = Wer muss was beweisen?

Art. 4 ZGB = Gericht hat gesetzlichen Ermessensspielraum. (muss entscheiden)

Art. 3 ZGB = Schützt den guten Glauben einer Person.

Art. 2 ZGB = Verbietet treuwidriges Verhalten.

Sachverhalt	Art.	Kurzbegründung
Roman kauft auf dem Parkplatz einer Raststätte von einer Privatperson drei Stangen Zigaretten zum halben Preis.	Art. 3 ZGB	Guter Glaube ist fraglich: Parkplatz, Privatperson und halber Preis hätten Roman misstrauisch machen müssen.
Roman wurde zu unrecht fristlos entlassen. Der Richter setzt nun eine Entschädigung zwischen einem und sechs Monatslöhnen fest.	Art. 4 ZGB	Das Gesetz gibt dem Richter einen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet er nach richterlichem Ermessen.
Peter kündigt seiner Mieterin formal korrekt, nur um sie zu ärgern, da er gar nicht beabsichtigt, die Wohnung selbst zu nutzen oder weiterzuvermieten.	Art. 2 Abs. 2 ZGB	Das ist Rechtsmissbrauch. Die Kündigung ist zwar formal korrekt, wird aber zweckwidrig und schikanös eingesetzt.
Herr Müller verkauft seinem Nachbarn ein Stück Land. Im Kaufvertrag wird der Grenzverlauf ungenau eingezeichnet. Müller weiss, dass der Nachbar die Grenze missverstanden hat, schweigt aber bewusst.	Art. 2 Abs. 1 ZGB	Müller handelt gegen Treu und Glauben, weil er den Irrtum erkennt und bewusst schweigt.
Maria behauptet, sie habe ihrem Freund Jonas 500 Franken geliehen. Jonas bestreitet dies.	Art. 8 ZGB	Maria muss beweisen, dass sie Jonas die CHF 500 geliehen hat.
Tom kauft in einem Second-Hand-Laden eine wertvolle Uhr. Der Preis ist zwar günstig, aber nicht völlig auffällig. Später stellt sich heraus, dass die Uhr gestohlen war.	Art. 3 ZGB	Da der Kauf in einem Second-Hand-Laden erfolgt und der Preis nicht extrem auffällig ist, könnte Tom gutgläubig gewesen sein.

Eine Konsumentin kauft einen neuen Laptop. Nach zwei Monaten funktioniert er plötzlich nicht mehr. Die Verkäuferin behauptet: „Der Laptop war bei der Übergabe in Ordnung, Sie müssen ihn unsachgemäss behandelt haben.“	Art. 8 ZGB	Es geht um Beweislast: Die Konsumentin muss den Mangel bzw. ihre Gewährleistungsansprüche beweisen.
Ein Schreiner verpflichtet sich vertraglich, für die Kundin Sophie bis zum 1. Mai einen Esstisch zu liefern. Der Tisch wird nicht geliefert. Sophie verlangt Schadenersatz für die Kosten, die ihr durch die Miete eines Ersatzmöbels entstanden sind. Der Schreiner sagt: „Ich konnte den Tisch wegen einer plötzlichen Holzknappheit nicht rechtzeitig fertigstellen, daran bin ich nicht schuld.“	Art. 8 ZGB	Sophie beweist Vertrag, Nichtlieferung und Schaden; der Schreiner fehlendes Verschulden.

Glossar

Begriff	Fundstelle
Natürliche Personen	Seite 5
Juristische Personen	Seite 5
Culpa in contrahendo	Seite 5
Vertragsfreiheit	Seite 6
Dispositive Gesetzesbestimmungen	Seite 6
Zwingende Gesetzesbestimmungen	Seite 6
Formfreiheit	Seite 7
Willensäusserung	Seite 8
Antrag	Seite 8
Annahme	Seite 8
Nichterfüllung	Seite 10
Gläubigerverzug	Seite 10
Positive Vertragsverletzung	Seite 10
Schuldnerverzug	Seite 10
Fälligkeit	Seite 11
Erfüllbarkeit	Seite 11
Inhaltsmangel	Seite 11
Willensmangel	Seite 11

Begriff	Fundstelle
Vertrauensschutz:	Seite 14
Rechtsmissbrauchsverbot:	Seite 14
Verhandlungsmaxime	Seite 15
Untersuchungsmaxime	Seite 15
Beweislastumkehr	Seite 15
Beweisnot	Seite 15
Beweiserleichterung	Seite 15